

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๑/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๓๗/๑/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกตาบารูก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๑๖๒/๒๕๔๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองสงขลา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ รับจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อม
ครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลปูลุโรง กิ่งอำเภอกงปิง
จังหวัดยะลา จำนวนหนึ่งหลัง งบประมาณ ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท กำหนดเบิกจ่ายค่าจ้าง ๖ งวด
กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมีหนังสือคำประกันของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา ที่ ค. ๐๓๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๔๓ จำนวนเงิน ๔๐๒,๕๗๒ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา ในการนี้ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกเงินค่าจ้างได้เฉพาะงานงวดที่ ๑
และงานงวดที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน



/กำหนดเวลา...

กำหนดเวลาตามในสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี
 แต่อย่างใด เหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแบบแปลนและ
 วัสดุก่อสร้างระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้ฟ้องคดี จึงต้องมีการรื้อถอนและดำเนินการใหม่หลายครั้ง
 อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างในขณะที่ทำการก่อสร้าง ด้วยเหตุดังกล่าว
 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ให้โอกาสและผ่อนเวลาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปเพียงแต่ผู้ฟ้องคดี
 ต้องเสียค่าปรับวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จนกว่า
 ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง
 ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือด่วนที่สุด
 ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๗๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ
 ก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยอ้างเหตุว่าเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 งบประมาณ และได้กั้นเงินเบิกจ่ายเลื่อนปีไว้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ เท่านั้น
 ซึ่งหากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ทางราชการอาจบอกเลิก
 สัญญาดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงรีบดำเนินการก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแบบแปลน
 ของระบบการเดินท่อประปาซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน ประกอบกับรายละเอียดแบบแปลน
 เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง และสี ไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ
 ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ จากนั้นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาได้มีหนังสือ
 ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ
 ตามมติการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้กำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์
 รายละเอียดงานสุขภัณฑ์ รายละเอียดด้านปูพื้นกระเบื้อง รายละเอียดด้านทาสี และ
 ระบบประปาภายในอาคาร ในระหว่างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๔๓ หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
 จำนวน ๕,๙๕๘,๐๕๗.๔๗ บาท ไว้เบิกจ่ายจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น
 จังหวัดยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๓๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔
 ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยไม่ได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้
 ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างและซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปลายเดือน
 ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เกือบแล้วเสร็จโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๐
 แต่จังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
 บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ และรับหลักประกัน
 สัญญาจ้าง คือ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เป็นเงิน



/๔๐๒,๕๗๒ บาท...

๔๐๒,๕๗๒ บาท พร้อมให้ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๘ บาท โดยให้ชำระภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลังจากครบกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้โอกาสผ่อนเวลาให้กับผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างจนเกือบจะแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ ประกอบกับการที่ได้มีหนังสือเตือนเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง คู่สัญญามีได้เจตนาถือเอากำหนดเวลาก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ฉะนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาโดยเหตุที่ไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายชำระภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้พอสมควรก่อน ตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสียก่อน จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาทันทีภายหลังจากมีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้าง จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณค่าปรับและค่าจ้างตามสัญญาเดิม และผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างพิจารณา โดยขอให้สั่งผู้ถูกฟ้องคดีหรือตัวแทนรับการว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาชี้ขาดคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ยกคำขอให้กำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างพิจารณาคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชยะลา ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๕ และตามหนังสือมอบอำนาจของกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนมาก ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๙๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยเป็นการมอบอำนาจทุกขั้นตอน ทุกวิธี รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างเต็มตามอำนาจที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่ และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการผิดกฎหมาย ระเบียบหรือมีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ กลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เนื่องจากจังหวัดยะลาได้มีการแจ้งเตือนเร่งรัดการก่อสร้างกับผู้ฟ้องคดีถึง ๔ ครั้ง จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมก่อนบอกเลิกสัญญา ส่วนกรณีการกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างล่าช้า เพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแบบแปลน และวัสดุก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบให้จังหวัดยะลาเป็นผู้ชี้แจงประกอบคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี โดยจังหวัดยะลาได้ชี้แจงเพื่อประกอบคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีว่าประเด็นเรื่องที่ว่าผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างล่าช้าเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแบบแปลน และวัสดุก่อสร้างของผู้ควบคุมงานนั้น กรณีดังกล่าวผู้ควบคุมงานได้มีการรายงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาโดยตลอดเป็นระยะ ๆ ปรากฏว่าผลงานการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้ามาก มีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ช้ากว่ากำหนด เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน ซึ่งตามกำหนดจะต้องส่งมอบในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ช้ากว่ากำหนด เป็นระยะเวลา ๙ เดือน ซึ่งตามกำหนดจะต้องส่งมอบในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สาเหตุเนื่องจากมีคานงานจำนวนน้อย จึงไม่สามารถเร่งการก่อสร้างได้ และได้มีการหยุดงานบ่อยครั้ง การก่อสร้างบางส่วนไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายงาน จึงต้องมีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง และในที่สุดผู้ฟ้องคดีก็หยุดดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา โดยเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีอำนาจเพียงลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างหรือข้อตกลงการซื้อการจ้างเท่านั้น ไม่ปรากฏข้อความว่าได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีอำนาจบอกเลิกสัญญาจ้างได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่มิชอบ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างผลงานได้ร้อยละ ๙๐ แล้ว การบอกเลิกสัญญาจ้างทันทีนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยต้องเสียค่าปรับในแต่ละวันแล้ว ยังทำให้ไม่มีโอกาสก่อสร้างอาคารซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จต่อไปเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



/การที่...

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างในทันทีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในกำหนด โดยรับเอาผลงานและจ่ายค่าจ้างทั้งสองงวดถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ถือเอาลักษณะหรือประเภทหรือชนิดการก่อสร้างใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใดเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป และจะอ้างว่าผลงานการก่อสร้างยังค้างอยู่ในงวดที่ ๓ อีกไม่ได้ด้วย ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ให้การก่อสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรูปแบบแปลนเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะเลือกดำเนินการก่อสร้างส่วนใดของอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จได้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังในการก่อสร้างชนิดใดหรือประเภทใดอีกต่อไป เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบแปลนเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาจากผลงานของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่ายังคงมีงานเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น โดยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการคือ (๑) งานเดินท่อประปาและท่อน้ำสุขาภิบาล เพราะไม่มีแบบแปลน (๒) งานติดตั้งฝ้าเพดานเฉพาะ T , BA ซึ่งเป็นงานในงวดที่ ๔ เพราะผู้ควบคุมงานยังไม่มีหนังสือให้ความเห็นชอบตัวอย่างที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งไปให้ตรวจสอบก่อนติดตั้งตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน (๓) งานอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสุขาทั้งหมด ซึ่งเป็นงานที่ปรากฏอยู่ในงวดที่ ๕ เพราะผู้ฟ้องคดีต้องได้รับแบบแปลนของงานระบบท่อประปาเสียก่อนเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกัน (๔) งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นงานในงวดที่ ๕ โดยผู้ฟ้องคดีได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งซึ่งเป็นงานในงวดที่ ๕ ครบถ้วนแล้ว และพร้อมจะติดตั้งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เวลาผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปโดยไม่บอกเลิกสัญญาเสียก่อน ก็สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์ทำคำให้การเพิ่มเติม โดยขอยืนยันตามคำให้การที่ได้ยื่นไว้ต่อศาล

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลามีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาดำเนินการบริหารงบประมาณจังหวัดและระเบียบการพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการก่อสร้างต่อแต่อย่างใด



/จังหวัดยะลา...

จังหวัดยะลามีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จังหวัดยะลาได้บอกเลิกสัญญา
ก่อสร้างกับผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีได้ทำผิดสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๔ โดยดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
และการจ่ายเงินตามงวดที่ได้กำหนดไว้ ทั้งๆ ที่ได้มีการแจ้งเตือนให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จถึง ๔ ครั้ง และผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อ ๕ ซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ หากผู้ฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ฟ้องคดี
ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้ฟ้องคดีรายใหม่
เข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีให้ลุล่วงไปได้ด้วย กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา โดยก่อนบอกเลิกสัญญา
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมการเกษตร
และจังหวัดยะลาในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการดำเนินงาน
ว่าไม่เป็นไปตามงวดงานหรือกำหนดการส่งมอบงานในแต่ละงวด พร้อมทั้งขอให้ผู้ฟ้องคดี
เร่งรีบดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ โดยตลอด เป็นจำนวน ๔ ครั้ง และจังหวัดยะลาเห็นว่า
การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขณะบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ
โดยดำเนินการไปแล้วถึงร้อยละ ๙๐ นั้น ไม่เป็นความจริงเพราะจังหวัดยะลาโดยศูนย์
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาได้ขอให้โยธาธิการจังหวัดยะลาทำการประเมินผลงาน
และราคาการก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่ายังเหลืองานที่จะต้องดำเนินงานต่อไป คิดเป็นเงิน
๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้างซึ่งใช้งบประมาณ
๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการไปได้เพียงร้อยละ
๔๗.๘๔ ของวงเงินจ้าง และของเนื้องานทั้งหมด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการก่อสร้างล่าช้า
เพราะมีปัญหาเรื่องแบบแปลนของระบบการเดินท่อประปา ซึ่งไม่ได้กำหนดในแบบแปลน
และรายการวัสดุ เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประตู่ หน้าต่าง และสี ระบบแบบแปลน
ไม่ชัดเจน นั้น จังหวัดยะลาได้มอบให้นายชัยวัฒน์ จันทวงศ์ นายช่างโยธา ๔ สำนักงานโยธาธิการ
จังหวัดยะลา ในฐานะผู้ควบคุมงาน และนายพีรพันธ์ แสงใส อดีตหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและ



/ผลิตพันธุ์...

ผลิตภัณฑ์พืชสวนยะลา ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวชี้แจง ซึ่งปรากฏตามเอกสารคำชี้แจงที่จังหวัดยะลาได้นำเสนอต่อศาลแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ตามสัญญา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างได้เพียงงวดงานที่ ๑ เท่านั้น ทั้งที่ในสัญญาจ้างได้กำหนดงวดงานถึง ๖ งวด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเกินกำหนดเวลาจ้าง จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เรียกค่าปรับในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท จากผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ต่อมา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง ๔ รายการ และจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ เตือนผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดการก่อสร้างหลายครั้ง โดยเป็นหนังสือ ด่วน ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๗/๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๓๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๓ นายช่างโยธา สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน ได้รายงานผลการควบคุมการก่อสร้าง ครั้งที่ ๖๙ ถึงครั้งที่ ๗๕ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ความว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผลการก่อสร้างดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๖๐ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้เตือนผู้ฟ้องคดี ให้เร่งรัดการก่อสร้างหลายครั้งแล้วก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกลีกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วย
ข้อกำหนดในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ข้อ ๕ แล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า หลังจากครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้โอกาสผ่อนเวลาให้กับผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
โดยผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเตือนเร่งรัด
ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมิได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ แสดงว่า
ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง คู่สัญญามีได้เจตนาถือเอากำหนดเวลา
ก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ การบอกลีกสัญญาต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายชำระภายในกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดพอสมควรก่อน ตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ นั้น เห็นว่า โดยที่สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ที่มีผลให้
คู่สัญญามีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อกันตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้
และสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดง
ถึงเอกสิทธิ์ของรัฐหรือฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์ที่ให้อำนาจอรัฐแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
หรือเอกสิทธิ์ในการบอกลีกสัญญาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง เอกสิทธิ์ดังกล่าว
จึงเป็นเอกสิทธิ์ที่มีได้ปรากฏในสัญญาทางแพ่งที่คู่สัญญาจำต้องผูกพันตนกับคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคที่จะต้องอยู่ในบังคับของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๗ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เตือนผู้ฟ้องคดีให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๔๔ เนื่องจากทางราชการได้กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีไว้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๔๔ และอาจบอกลีกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี นั้น ไม่มีพฤติการณ์ใด
บ่งบอกว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจขยายกำหนดเวลาทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ข้อ ๑๘
วรรคสาม หากแต่เป็นการเร่งรัดการทำงานของผู้ฟ้องคดีให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔
เพื่อที่จะเบิกจ่ายเงินให้ตามที่ทางราชการได้กันเบิกจ่ายเหลือมปีไว้และยังได้สงวนสิทธิ
ที่จะบอกลีกสัญญาจ้างอีกด้วย สำหรับข้ออ้างที่ว่ามีปัญหาเรื่องแบบแปลนของระบบ
การเดินท่อประปาซึ่งไม่ได้กำหนดในแบบแปลนนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ที่ประชุมเห็นว่า
ผู้ฟ้องคดีสามารถกำหนดเองได้ เนื่องจากได้กำหนดแล้วในแบบแปลน แต่เพื่อความรวดเร็ว
จึงให้ผู้ควบคุมงานกำหนดเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแบบแปลนประปาภายในอาคาร
ตามสัญญา และส่วนที่เป็นแบบแปลนประปานอกเหนือสัญญา มีอ่างเก็บน้ำ บั๊มน้ำ ถังน้ำ
และผู้ควบคุมงานได้ชี้แจงกรณีแบบแปลนของระบบการเดินท่อประปาต่อหัวหน้าศูนย์ส่งเสริม



/และผลิตพันธุ์...

และผลิตภัณฑ์พืชสวนยะลาว่า ในรูปแบบได้กำหนดจำนวนและตำแหน่งการติดตั้งไว้แล้ว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำขนาดของท่อที่จะทำการก่อสร้างจริงมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างแต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใดๆ สำหรับรายการวัสดุอื่นที่ระบุในรายละเอียดไม่ชัดเจน เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ นั้น ผู้ควบคุมงานได้ชี้แจงตามบันทึกข้อความที่อ้างไว้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำตัวอย่างหรือแคตตาล็อกพร้อมแบบขยายการติดตั้งสุขภัณฑ์มาเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการใดๆ เช่นกัน ซึ่งจากการชี้แจงของผู้ควบคุมงานดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของที่ประชุมในเรื่องแบบแปลนของระบบการเดินท่อประปาและรายการวัสดุที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจนข้างต้น จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวตามที่อ้างแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนยะลา ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแบบแปลนของระบบการเดินท่อประปาและรายการวัสดุที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจนนั้น จึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีอ้างขอขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีกได้ ดังนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างและผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา ก่อสร้างโดยเหตุที่ไม่อาจก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีเพียงหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ โดยมีจำต้อง มีหนังสือบอกกล่าวโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาก่อนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญา โดยให้โอกาสผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป ฉะนั้นพฤติการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างต่อไปโดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แม้จะล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่กลับรับเอางานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนแล้วนั้น จึงเป็นการแสดงถึงเจตนาที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาเพียงที่จะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนดไว้เท่านั้น เพราะหากตีความว่า แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโดยไม่บอกเลิกสัญญา



/แต่หาก...

แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ก็มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
แล้วก็จะตีความเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึง
ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับเลย กล่าวคือ หากมีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการ
ตามที่ว่าจ้างภายในกำหนดแห่งสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญา โดยยินยอม
ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญาต่อไปซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีมีความเชื่อมั่นว่าผู้ถูกฟ้องคดี
จะไม่บอกเลิกสัญญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการในงานตามสัญญาจนได้ปริมาณ
พอสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็กลับบอกเลิกสัญญา โดยการว่าจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง
ในงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำแล้วเสร็จบางส่วน เพราะสามารถนำเอาค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดี
จะพึงได้รับหักกับค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพราะเหตุไม่อาจทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถที่จะว่าจ้างรายใหม่ได้ ซึ่งนอกจาก
จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแล้ว ยังมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่ได้ในวงเงินที่ต่ำกว่าประมาณการที่กำหนดไว้เป็นค่าจ้างงานดังกล่าวได้อีกด้วย
ฉะนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้จะป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม แต่ก็จะต้องตีความเพื่อให้เป็นคุณ
กับรัฐทุกกรณีหาได้ไม่ และถึงแม้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีถือเป็น
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การที่วินิจฉัยว่าสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนด
ในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐหรือฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์
ที่ให้อำนาจรัฐแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวหรือเอกสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว
ของฝ่ายปกครองนั้น เห็นว่า หากการวินิจฉัยถึงหลักการที่ให้เอกสิทธิ์ในสัญญาทางปกครอง
หน่วยงานของรัฐโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของเอกชนแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบัญญัติ
ให้หลักประกันแก่ประชาชนที่จะได้รับการพิจารณาคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
โดยศาลปกครอง

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานผลการ
ดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ว่า
ผลการก่อสร้างดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๐ แต่โยธาธิการจังหวัดยะลาได้ทำการ
ประเมินผลงานและราคาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้วเพียงร้อยละ ๔๗.๘๔
เท่านั้น ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลงานที่ดำเนินการไปแล้วตามข้อกล่าวอ้าง
ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งผู้ควบคุมงานและโยธาธิการจังหวัดได้ประเมินปรากฏว่าคลาดเคลื่อน
และขัดแย้งกัน และไม่มีข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองได้ไปสืบเสาะแสวงหาเพื่อหาข้อยุติ
ในการประเมินผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ



/ที่จะรับ...

ที่จะรับฟังได้ว่าการประเมินผลงานที่ดำเนินการไปแล้วเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งยืนยันว่าได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๘๐ โดยมีงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพียง ๔ รายการ คือ (๑) งานเดินท่อประปาและท่อสุขาภิบาล (๒) งานตีฝ้าเพดานเฉพาะ T, BA (๓) งานอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องส้วม (๔) งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่สอดคล้องกับภาพถ่าย การก่อสร้างที่ได้เสนอศาลและหากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเตือนเพื่อให้เวลาแก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ พร้อมกับกำชับว่า หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาจะรับทันทีแล้ว ก็อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะดำเนินการในงานที่รับจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๔๕ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาทันที ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการไปถึงร้อยละ ๘๐ แล้ว จึงมิใช่เป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของทางราชการแต่อย่างใด เพราะหากการประเมินผลงานที่ผู้ฟ้องคดีคลาดเคลื่อนไปจาก ความเป็นจริงแล้ว ในการกำหนดวงเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ฟ้องคดีรายใหม่ เพื่อมารับช่วงดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก็จะต้องใช้งบประมาณสูงกว่าเป็นจริง อันจะเป็น การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับผู้ฟ้องคดีเพื่อแสวงหาประโยชน์จากคำว่าจ้าง ซึ่งเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดิน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง เกินกำหนดเวลาจ้างตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดการ ก่อสร้างหลายครั้งตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๗๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ และหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๓๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงก่อสร้างอยู่ในงวดงาน ที่ ๓ นายช่างโยธา สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานได้รายงานผล การควบคุมการก่อสร้าง ครั้งที่ ๖๙ ถึงครั้งที่ ๗๕ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผลการก่อสร้างดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๐ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จึงได้มีหนังสือจังหวัดยะลา ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔



/ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้เตือนผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดการก่อสร้างหลายครั้งแล้วก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลาได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญาแล้ว

ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า พฤติการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้โอกาสผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างในงานที่รับจ้างมา โดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แม้จะล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดให้แต่กลับยอมรับเองงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนนั้น จึงเป็นการแสดงถึงเจตนาที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญต่อไปโดยผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาเพียงที่จะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนดไว้เท่านั้น เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรับมอบงานบางส่วนจากผู้ฟ้องคดี แม้จะล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาโดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเลือกรับมอบงานที่ถูกต้องจากผู้ฟ้องคดีได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เรียกค่าปรับผู้ฟ้องคดี ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีเจตนายึดถือเอาระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาขยายกำหนดเวลาทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็จะมีหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลา มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญาแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลบุโอง กิ่งอำเภอกงหรา จังหวัดยะลา กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยมีสาระสำคัญของสัญญา



/คือ คำจ้าง...

คือ ค่าจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๖ งวด
 ระยะเวลาสัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔
 หากผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ
 ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 ไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่
 ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
 หรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
 ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ เมื่อวันที่
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ เมื่อวันที่
 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ ช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา
 (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓) เป็นเวลา ๗๒ วัน ต่อมา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา
 มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัด
 การก่อสร้าง เนื่องจากในสัญญาจ้างกำหนดให้ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
 ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานงวดที่ ๔ แต่การปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดียังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒
 จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการปฏิบัติงานการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา
 และจังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔
 แจ้งผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการก่อสร้าง เนื่องจากในสัญญาจ้างกำหนดให้ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔
 ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานงวดที่ ๕ แต่การปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดียังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒
 จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการปฏิบัติงานงานก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา
 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้าง
 ได้เพียงงานงวดที่ ๑ เท่านั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ เมื่อวันที่
 ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ เมื่อวันที่
 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ช่วงระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๙๗๓๖
 ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท
 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงแก้ไขแบบแปลน
 การก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้วงเงินสูงกว่าเดิม
 ๕๓,๖๓๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียินยรับเงินค่าจ้างเท่าเดิมส่วนรายละเอียดอื่นๆ ถือปฏิบัติ
 ตามสัญญาจ้างเดิม ต่อมา จังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๖๖๒๘ ลงวันที่
 ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน



/ตั้งแต่วันที่...

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีก็ยังปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ จังหวัดยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๗๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นครั้งที่ ๒ โดยแจ้งว่าเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว การก่อสร้างไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จึงขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และได้กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ เท่านั้น หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ทางราชการอาจบอกเลิกสัญญาก่อสร้างดังกล่าว ต่อมาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จโดยเร็วคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้เตือนเร่งรัดการก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๓ และหากการก่อสร้างยังล่าช้าอยู่ก็ให้บอกเลิกสัญญาโดยเร็ว จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว จากนั้นจังหวัดยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๓๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นครั้งที่ ๔ เพื่อเร่งให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และยังปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือรายงานผลการควบคุมการก่อสร้างของนายช่างโยธาสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงาน ผลการก่อสร้างดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลาจึงได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ และริบหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เป็นเงิน ๔๐๒,๕๗๒ บาท และขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท รวม ๑๗๖ วัน เป็นเงิน ๑,๔๑๗,๐๕๑.๖๙ บาท โดยให้นำมาชำระให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแม้จะล่วงเลยระยะที่กำหนดไว้เป็นการแสดงถึงเจตนาที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการ



/ก่อสร้างให้...

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญต่อไป และแม้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวแต่ก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายของเอกชนด้วย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีขอยืนยันว่าได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๙๐ หากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเตือนเพื่อให้เวลาแก่ผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ก็อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะดำเนินการในงานที่รับจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จได้

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา กับผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลปูโรง กิ่งอำเภอกงหรา จังหวัดยะลา กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยตามข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๐๕๑,๔๒๙ บาท และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๖ งวด และตามข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จจบบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้ฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดตามสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏตามรายละเอียดสรุปการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ และได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑



/ข้ากว่า...

ช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาคือในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ต่อมา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลา ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจากในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ แต่การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดียังมิได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แต่อย่างใด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจากในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๕ แต่การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดียังมิได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แต่อย่างใด ซึ่งต่อมา เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีก็ยังมีอาจก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๙๗๓๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญาในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้น จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง และเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จ ต่อมา จังหวัดยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๑๗๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ด่วนที่สุด และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๓๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๓๙๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังดำเนินการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ตามสัญญาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งตามรายละเอียดสรุปการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมา จังหวัดยะลาจึงได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าวและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้ จะเห็นได้ว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ ได้ อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดียังได้หยุดดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาก็เป็นกรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๕ ของสัญญาฉบับดังกล่าวและเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เจตนาถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารต่อและรับเอางานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการทำสัญญาจ้างให้ก่อสร้างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่องานแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานย่อมมีการแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี จึงมีการกำหนดวงงานว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในขั้นใดก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามปริมาณงานที่ได้กระทำ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี และโดยทั่วไปวงงานที่กำหนดจะต้องมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนของการก่อสร้าง เพราะหากไม่สัมพันธ์กันแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็จะเป็นผู้ฟ้องคดีนั่นเอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีส่งวงงานก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี และมีได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญาในทันทีนั้นจะเป็นการไม่ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ แต่การไม่ส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาได้หรือไม่ ประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้เสร็จสิ้นเป็นเวลาถึง ๑๗๖ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท อันจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้พฤติการณ์ในการหยุดงานของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔



/จนถึง...

จนถึงวันบอกเลิกสัญญาก็ยังเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีอยู่ในสัญญาจ้างดังกล่าว อันเป็นเหตุให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑๗.๕/๒๕๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อกำหนด ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายอำพล สิงห์โกวินท์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเกษม คมสัตย์ธรรม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรพจน์ วิศรุตพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมศักดิ์ ดันตเลขา

